Prefettura di Taranto

Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto

OGGETTO: INTERVENTO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEL MERCATO ITTICO GALLEGGIANTE AFFONDATO NEL MAR PICCOLO DI TARANTO – CIG 79111263B3 – CUP J56J14000460001. **Approvazione Stato Finale dei Lavori e Certificato di verifica di conformità (come sostituito dal Certificato di regolare esecuzione lavori).**

Relazione del Responsabile Unico del Procedimento

Premesso che:

- con Decreto n. 120 del 14.05.2019 il Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto pro-tempore (d'ora in avanti solo Commissario Straordinario pro-tempore), autorizzava l'avvio di una procedura ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 50/2016, rivolta alla realizzazione dell'"Intervento di rimozione e smaltimento del relitto del mercato ittico galleggiante affondato nel Mar Piccolo di Taranto", per un importo a base di gara pari ad € 2.512.305,42 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2, del D.Lgs. 50/2016;

- con Decreto n. 66 dell'08.04.2020 il Commissario Straordinario pro-tempore, disponeva l'aggiudicazione in favore del R.T.I. Serveco S.r.l./Sub Technical Edil Services S.r.l. per l'importo complessivo di € 2.476.580,83 oltre I.V.A., al netto del ribasso sull'importo a base d'asta dell'1,469%, compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- con Decreto commissariale n. 116 del 02.07.2020 la suddetta aggiudicazione veniva dichiarata efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e in data 03.07.2020 veniva sottoscritto il contratto d'appalto R.A.P. N. 251;

-con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02.10.2020, registrato dalla Corte dei Conti il 21.10.2020, il dott. Demetrio Martino, nella qualità di Prefetto di Taranto pro-tempore, è stato nominato Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto (d'ora in avanti solo Commissario Straordinario) per un anno, con scadenza al 1 ottobre 2022 e preso atto della nota Prefettura Taranto - Ufficio del Commissario per le bonifiche - Prot. Uscita N.0016228 del 18/03/2022 Provincia di Taranto E COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE Protocollo N.0009018/2022 del 18/03/2022 Firmatario: DEMETRIO MARTINO Prefettura di Taranto Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto (acquisita al prot. n. 1298 dell'11.01.2022 del Commissario Straordinario) con la quale il Ministero della Transizione Ecologica, ha comunicato la proroga dell'incarico commissariale fino al 31 marzo 2022;

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30.03.2022, registrato dalla Corte dei Conti il 16.02.2022, il dott. Demetrio Martino, nella qualità di Prefetto di Taranto pro-tempore, è stato nominato Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto (d'ora in avanti solo Commissario Straordinario) fino al 1° ottobre 2023;

Prefettura Taranto - Ufficio del Commissario per le bonifiche - Prot. Uscita N.0051334 del 07/09/2022

- al fine di dare celere continuità al procedimento, il Commissario Straordinario, accertata l'indisponibilità alla prosecuzione dell'incarico, da parte del R.U.P. e del D.E.C. designati in precedenza dalla Dott.ssa Vera Corbelli:

approvava un accordo di collaborazione con la Struttura di Missione Investitalia, sottoscritto in data 7 gennaio 2021, a seguito del quale l'Arch. Alessandro Mancini veniva nominato R.U.P dell'"Intervento di rimozione e smaltimento del mercato ittico galleggiante affondato nel Mar Piccolo di Taranto – CIG 79111263B3 – CUP J56J14000460001";

affidava con Decreto n. 9118 del 19.02.2021 all' Ing. Luigi Severini, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto al n. 776, l'incarico professionale di Direttore dell'Esecuzione del Contratto e con successivo Decreto autorizzava la costituzione dell'Ufficio Direzione ed Esecuzione del Contratto;

-l'attestazione di effettivo inizio delle prestazioni (acquisita al prot. n. 14271 del 19.03.2021 del Commissario Straordinario) veniva sottoscritta, ai sensi dell'articolo 6 del Contratto ed all'articolo 28 del CSA, dall'Arch. Alessandro Mancini in qualità di Responsabile Unico del Procedimento e dall'Ing. Luigi Severini in qualità di Direttore dell'Esecuzione;

-con i Decreti n. 15556 del 26.03.2021 e n. 51416 del 21.09.2021 il Commissario Straordinario ha liquidato in favore della Serveco S.r.l., quale mandataria del R.T.I. Serveco s.r.l./Sub Technical Edil Services s.r.l., la somma di € 742.974,25 oltre IVA 22% a titolo di anticipazione del 30% sul valore del contratto e la somma di € 1.051.800,00 oltre IVA 22% per il I° Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 31.07.2021;

-con nota del 10.09.2021 la Struttura di Missione Investitalia ha comunicato la conclusione della propria operatività, a partire dal 15 settembre 2021, con conseguente cessazione delle funzioni di R.U.P. da parte dell'Arch. Alessandro Mancini;

-con il Decreto n. 10972 del 22.02.2022, per effetto dell'Accordo Istituzionale sottoscritto dal Commissario Straordinario e la Provincia di Taranto ed approvato con Decreto n. 10550 del 21.02.2022 – l'Arch. Paolo Caramia, Funzionario Tecnico della Provincia di Taranto, è stato nominato R.U.P. dell'"Intervento di rimozione e smaltimento del mercato ittico galleggiante affondato nel Mar Piccolo di Taranto – CIG 79111263B3 – CUP J56J14000460001;

- con il Decreto n. 16228 del 18.03.2022 è stato approvato il II° Stato avanzamento lavori a tutto il 18.03.2022;

-con nota del 19.04.2022 prot. n. 0022893 il RUP ha trasmesso all'Impresa ed al DEC Ing. Luigi Severini la relazione sulle riserve in data 26.03.2021 dell'RTI Serveco srl/Sub Technical Edil Services srl a firma dell'allora RUP Arch. Alessandro MANCINI, prot. n. 0024773 del 12.05.2021 con relativa lettera di trasmissione;

Considerato che:

-il Direttore dell'esecuzione del contratto Ing. Luigi SEVERINI ha trasmesso il certificato di ultimazione dei lavori, reso ai sensi dell'art. 199 del DPR n. 207/2010, con il quale si certifica l'ultimazione alla data del 17.12.2021, assunto con nota di trasmissione al prot. al n. 0038547del 05.07.2022;

-il Direttore dell'esecuzione del contratto con nota del 20.06.2022 assunta al prot. al n. 0038547 del 05.07.2022. ha trasmesso la documentazione di cui al Conto Finale, dell'importo di € 2.428.846,88, dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti in conformità con il contratto di appalto e quanto impartito dal D.E.C., sottoscritta dalla Impresa con riserve, dal quale emerge un credito dell'Impresa di € 58.972,63, oltre IVA 22%;

-l'RTI Serveco srl/Sub Technical Edil Services srl con sede in Montemesola (TA) Zona PIP viale delle Imprese n.3, esecutrice dei lavori di che trattasi è regolare con il DURC per la verifica della regolarità del pagamento dei contributi assistenziali ed assicurativi dei dipendenti, rispettivamente prot. INAIL_33560218 con validità al 18.10.2022 e prot. INAIL_33816076 con validità al 04.11.2022, giusta certificazione on-line acquisita;

-nel corso dell'esecuzione dei lavori di che trattasi non si sono rese necessarie perizie di variante e che per quanto segnalato veniva concessa all'Impresa una proroga di giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi;

-per i lavori non contemplati nell'elenco dei prezzi di contratto è stato redatto apposito Verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'Impresa in data 14.01.2022;

-con nota del 08.07.2022 prot. n. 0039313 è stata inoltrata al Comune di Taranto la richiesta di pubblicazione di avviso ai creditori per i lavori in argomento, con affissione all'Albo Pretorio per almeno 15 giorni;

- in data 03.08.2022 prot. n. 0044521 è pervenuta relata di pubblicazione del Comune di Taranto ed allo stato non sono pervenute osservazioni o comunicazioni di sorta in ordine ad eventuali soggetti che vantino verso l'Impresa esecutrice o che vi siano state indebite occupazioni di aree o stabili, o che siano stati arrecati danni nell'esecuzione dei lavori;

-l'Impresa esecutrice dei lavori ha firmato con riserve lo Stato Finale dei lavori ed il Certificato di verifica di conformità come sostituito dal certificato di regolare esecuzione dei lavori;

- l'Impresa ha firmato il Registro di Contabilità ed il Verbale di Ripresa dei lavori con riserva, confermata nello Stato Finale dei lavori, chiedendo complessivamente un compenso suppletivo di € 960.139,68. Il Direttore Esecutivo del Contratto, in data 08.04.2021, ha redatto controdeduzioni con apposita relazione riservata all'allora RUP Arch. Alessandro Mancini. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Struttura di Missione Investitalia Prot. SMINV-0000226-P-11.05.2021 inviava al Commissario Straordinario per gli interventi di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto la relazione riservata prot. n. 0024773 del 12.05.2021, predisposta dal RUP Arch. Alessandro Mancini in forza alla Struttura, sulle riserve formulate dal RTI Serveco srl – Sub Technical Edil Services srl, motivando anche nella stessa la proposta di non attivazione delle procedure di accordo bonario. Lo scrivente RUP trasmetteva con nota prot. n.0022893 del 19.04.2022 all'RTI Serveco srl – Sub Technical Edil Services srl la predetta relazione. Non sono intervenute transazione o accordo bonario. L'Avvocatura dello Stato, sede di Bari, in data 24.06.2022 ha trasmesso l'Atto di citazione,

presentato presso il Tribunale delle Imprese di Bari, della Serveco srl, in qualità di mandataria del RTI con Sub Technical Edil Services srl, contro il Commissario Straordinario;

-l'Atto di citazione di che trattasi è stato trasmesso al Direttore dell'esecuzione del contratto Ing. Luigi Severini, per opportuna conoscenza, con nota del RUP prot. n.0039619 del 11.07.2022;

- l'Impresa appaltatrice ha prodotto la garanzia fideiussoria relativa alla rata di saldo, ai sensi dell'art. 235, comma 2, del DPR n. 207/2010, in data 11.08.2022 prot. gen. n. 0046220, giusta polizza n. 1347408680 del 11.08.2022 rilasciata dalla HDI Assicurazioni spa, Agenzia 1347/A1422 Taranto Virgilio – 1347, dell'importo di € 60.447,00 recante quale data di cessazione della garanzia decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformità.

-secondo l'art. 235 del DPR n. 207/2010, comma 1, "*alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del Codice Civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto*";

-si richiamano le riserve disposte dall'art. 1669 del Codice Civile, secondo cui: "*... se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del Committente e dei suoi aventi causa ....*";

-secondo l'art. 229 del DPR 207/2010, comma 3, "*il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione... Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato ancorchè l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine*";

Si propone:

-di prendere atto dell'iter procedurale relativo alla presentazione delle riserve presentate dall'RTI come sopra descritto;

-di approvare la documentazione relativa allo Stato Finale dei lavori di che trattasi eseguiti dall'RTI Serveco srl/Sub Technical Edil Services srl, emesso in data 20.01.2022, trasmesso con nota in data 05.07.2022 prot. n. 0038547, dal Direttore dell'esecuzione del contratto Ing. Luigi Severini ed il Certificato di verifica di conformità come sostituito dal certificato di regolare esecuzione dei lavori, emesso in data 16.03.2022, sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento Arch. Paolo CARAMIA, e sottoscritto con riserva dal legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice , con il quale si certifica che gli interventi di che trattasi sono collaudabili per l'importo netto di € 2.428.846,88 come riveniente dal conto finale e pertanto, dedotti l'anticipazione e gli acconti già percepiti pari ad € 2.369.874,25 rimane un credito all'Impresa pari ad € 58.972,63., oltre IVA 22% pari ad € 12.973,98 e per complessivi € 71.946,61;

-di approvare il certificato di pagamento n. 3 – finale, emesso dal RUP dell'importo di € 58.972,63, oltre IVA 22% pari ad € 12.973,98, per complessivi € 71.946,61;

-di procedere allo svincolo, ai sensi dell'art. 235 comma 1 del DPR 207/2010, della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore mediante polizza assicurativa RCT/RCO n. 80028498 e relative appendici n. 80028498/7, n. 80028498/25 e n. 80028498/26 rilasciate da UNIPOLSAI Assicurazioni spa dell'importo di € 99.063,23, di cui ai sensi all'art. 113 c. 1 del D.Lgs. 163/2006;

-di dichiarare l'ammissibilità ai sensi dell'art. 234 del DPR n. 207/2010 del certificato di verifica di conformità emesso come sostituito dal certificato di regolare esecuzione dei lavori in data 16.03.2022, precisando, ai sensi dell'art.102, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, che:

il Certificato è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorso due anni dalla data di emissione ed inoltre il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art.1666, comma II del Codice Civile;

nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

-di liquidare e pagare, con separato atto, a presentazione fattura in formato elettronico all'RTI Serveco srl/Sub Technical Edil Services srl il residuo credito di € 58.972,63, oltre IVA 22% pari ad € 12.973,98 (con applicazione del meccanismo detto *split payment*) e per complessivi € 71.946,61;

Dato atto che per il sottoscritto non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi dell'art. 6/bis della Legge n. 241/90.

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.5 della Legge 241/90 e s.m.i., attesta di avere regolarmente effettuato l'istruttoria del procedimento amministrativo, sotteso all'adozione del presente provvedimento, nel rispetto della normativa vigente in materia. Attesta, infine, che quanto precede è stato redatto sotto la propria responsabilità e che pertanto la seguente proposta di determinazione è conforme alle risultanze dell'istruttoria espletata ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/90.

Si propone pertanto al Commissario Straordinario l'adozione della seguente Decreto.

Il Funzionario Tecnico-RUP

(Arch. Paolo CARAMIA)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la relazione che precede e la relativa attestazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento;

Visto:

-la Legge 11 settembre 2020 n. 120;

-il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;

-il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte in vigore;

Atteso che il presente provvedimento è conforme alla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm. in materia di trasparenza dell'attività amministrativa;

DECRETA

1) Di approvare e fare propria la relazione istruttoria del RUP e di ritenerla parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

2) Di prendere atto dell'iter procedurale relativo alla presentazione delle riserve presentate dall'RTI come sopra descritto.

3) Di approvare la documentazione relativa allo Stato Finale dei lavori di che trattasi eseguiti dall'RTI Serveco srl/Sub Technical Edil Services srl, emesso in data 20.01.2022, trasmesso con nota in data 05.07.2022 prot. n. 0038547, dal Direttore dell'esecuzione del contratto Ing. Luigi Severini ed il Certificato di verifica di conformità come sostituito dal certificato di regolare esecuzione dei lavori, emesso in data 16.03.2022 sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento Arch. Paolo CARAMIA, e sottoscritto con riserva dal legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice, con il quale si certifica che gli interventi di rimozione e smaltimento del mercato ittico galleggiante affondato nel Mar Piccolo di Taranto, sono stati regolarmente eseguiti per l'importo netto di € 2.428.846,88 come riveniente dal conto finale e pertanto, dedotti l'anticipazione e gli acconti già percepiti pari ad € 2.369.874,25 rimane un credito all'Impresa pari ad € 58.972,63., oltre IVA 22% pari ad € 12.973,98 e per complessivi € 71.946,61.

4) Di approvare il certificato di pagamento n. 3 – finale, emesso dal R.U.P. dell'importo di € 58.972,63, oltre IVA 22% pari ad € 12.973,98, per complessivi € 71.946,61.

5) Di procedere allo svincolo, ai sensi dell'art. 235 comma 1 del DPR 207/2010, della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore mediante polizza assicurativa RCT/RCO n. 80028498 e relative appendici n. 80028498/7, n. 80028498/25 e n. 80028498/26 rilasciate da UNIPOLSAI Assicurazioni spa dell'importo di € 99.063,23, di cui ai sensi all'art. 113 c. 1 del D.Lgs. 163/2006.

6) Di dichiarare l'ammissibilità ai sensi dell'art. 234 del DPR n. 207/2010 del certificato di verifica di conformità come sostituito dal certificato di regolare esecuzione dei lavori, emesso in data 16.03.2022, precisando, ai sensi dell'art.102, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, che:

il Certificato è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorso due anni dalla data di emissione ed inoltre il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art.1666, comma II del Codice Civile;

nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo.

7) Di liquidare e pagare, con separato atto, a presentazione fattura in formato elettronico all'RTI Serveco srl/Sub Technical Edil Services srl il residuo credito di € 58.972,63, oltre IVA 22% pari ad € 12.973,98 (con applicazione del meccanismo detto *split payment*) e per complessivi € 71.946,61.

8) Di impegnare ed imputare la spesa di complessivi € 71.946,61 a valere sulla contabilità speciale intestata a questo Commissario Straordinario.

9) Di dare, altresì, atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 17 dicembre 2010, n. 217, alla presente procedura è stato assegnato il seguente CIG: 7911263B3.

10) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 6/bis della Legge 267/2000 e s.m.i., non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile Unico del Procedimento e per chi lo adotta.

11) Di dare atto della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 174/bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il cui parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento.

12) Di dare atto, ai fini della pubblica conoscenza, che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato in "Provvedimenti" della sezione "Amministrazione Trasparente" del Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003

Regolamento UE 679/2016 (art. 13 e 14) – D.Lgs. 101/2018

Garanzie sulla riservatezza

La pubblicazione dell'atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 e ss.mm. In materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Prefettura di Taranto

Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto

Il Commissario Straordinario

(Mayfino)